武昌徐家棚新建居住项目“11·30”一般车辆伤害事故调查报告

2024年11月30日16时47分许，位于武昌区徐家棚街团结南路西南侧的新建居住项目发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失86.2万元。

事故发生后，武昌区委、区政府高度重视，区政府有关副区长第一时间带领政府办、公安、资建、应急等职能部门以及徐家棚街道赶赴现场指导应急处置工作，对善后和事故调查处理工作作出部署。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）、《市人民政府办公厅关于贯彻落实<生产安全事故报告和调查处理条例>的意见》（武政办〔2007〕98号文）和《武昌区人民政府关于授权调查处理生产安全事故的通知》[2020（096）]的有关规定，区政府成立了区应急管理局为组长单位，武昌公安分局、区总工会、武昌交通大队、区自然资源和城乡建设局、徐家棚街道办事处为成员单位的武昌区“11·30”车辆伤害事故调查组，并邀请区纪委监委参加，对事故展开调查。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证，人员询问和综合分析，调查了事故发生经过、原

因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和事故防范措施。

调查认定，新建居住项目“11·30”车辆伤害事故是一起因作业人员违法驾驶柴油三轮车从事混凝土转运作业，相关项目参建单位对进场施工作业车辆查验不到位、对临时作业人员管理不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故有关基本情况

（一）事故项目基本情况

事故项目名称为新建居住项目，建设地址位于武昌区团结南路西南侧，总建设规模40938.99㎡，主要施工内容为新建一栋二十二层、一栋三十三层住宅楼。该项目2023年11月3日取得武昌区审批局核发的《建筑工程施工许可证》，合同工期为608天。

（二）事故相关单位及人员基本情况

1.建设单位：武汉联榕房地产开发有限公司（以下简称联榕房地产公司），统一社会信用代码为91420106MACQ2LP69J，法定代表人为童某华，类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，住所为湖北省武汉市武昌区徐东大街西侧联发九都国际7栋/单元28层1号，经营范围为房地产开发经营。该公司持有武汉市住房保障和房屋管理局核发的《房地产开发企业资质证书》，证书编号为武房开[2023]00613号，资质等级为贰级，批准从事房地产

开发经营业务时间为2023年7月11日，有效期至2026年10月19日。

2.监理单位：湖北天慧工程咨询有限公司（以下简称天慧咨询公司），统一社会信用代码为91420102714686059W，法定代表人为俞某国，类型为有限责任公司(自然人独资)，住所为武汉市江岸区台北路106号澎湖高级公寓B栋3层1室，经营范围为各类工程建设活动、建设工程设计、工程造价咨询业务、建设工程监理等。该公司持有住房和城乡建设部核发的《工程监理资质证书》，编号为E142001039-4/1，有效期至2029年3月28日，业务范围为房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级。根据该公司出具的《总监理工程师任命书》，项目总监理工程师为刘某。经核查，刘某持有《注册监理工程师注册执业证书》，注册专业为房屋建筑工程、市政公用工程。

3.施工单位：湖北富华建设集团有限公司，原名湖北富华建筑安装有限公司，2023年10月31日公司名称变更为湖北富华建设集团有限公司（以下简称富华建设公司），统一社会信用代码为91421123682682693 4，法定代表人为王某春，类型为其他有限责任公司，住所为罗田县凤山镇民建街49号，经营范围为建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）、文物保护工程施工等。该公司持有住房和城乡建设部核发的《建筑业企业资质证书》，证书号为D142045793，资质类别及等级为建筑工程施工总承包壹级，有效期至2028

年12月22日；持有湖北省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》，许可范围为建筑施工，有效期至2026年7月6日。根据该公司出具的《授权书》，项目负责人为瞿某为。经核查，瞿某为持有一级注册建造师资质，注册编号为鄂142022202301542。

4.地下室地坪劳务工程分包单位：武汉维进建筑装饰工程有限公司（以下简称维进建筑公司），统一社会信用代码为91420104MA4KX0AT30，法定代表人为张某华，类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，住所为湖北省武汉市汉阳区四新北路606号观澜国际三期7栋2层商6室-2，经营范围为建筑装饰工程、机电设备安装、劳务分包等。经核查，该公司未取得施工劳务资质序列建筑业企业资质。

5.事故车辆驾驶人员：胡某发，事故车辆所有人，男性，67岁，河南信阳人，长期驾驶事故车辆从事混凝土转运工作，因事故死亡。经核查，胡某发个人未取得驾驶证。

（三）合约及安全生产协议情况

2023年9月15日，联榕房地产公司与天慧咨询公司签订《联发·悦榕华项目工程监理合同协议书》，通过附件《甲方对监理单位的管理办法》《联发集团工程监理管理标准》明确了双方的安全生产管理职责。

2023年，联榕房地产公司与湖北富华建筑安装有限公司（联合体牵头人）、武汉和创建筑工程设计有限公司（联合体成员）签订《新建居住项目》设计、采购、施工总承包工

程合同》，合同未注明具体签订日期，通过附件《文明施工责任书、安全施工责任书及工程质量、安全、文明施工管理规定》《总承包单位安全文明施工及现场管理要求》等明确了各自安全生产管理职责。

2024年10月27日，富华建设公司与维进建筑公司签订《建设工程施工劳务分包合同》，由维进建筑公司以包工形式承包地下室地坪劳务工程，分包工作期限为2024年11月4日至2025年2月28日，合同包括安全施工与检查、安全防护等专节内容。

（四）安全管理机构及人员配备情况

根据相关文件，联榕房地产公司、天慧咨询公司、富华建设公司均成立了项目管理机构，并配备安全管理人员，制定了相应的安全生产责任制。维进建筑公司指派泥工班组长林某兵作为现场负责人，负责承包的地下室地坪劳务工程，未安排其他管理人员，施工作业人员全部由林某兵自行临时雇佣，公司未制定安全生产责任制和安全生产规章制度。经查，林某兵未经专业安全生产教育培训考核合格，不具备安全管理资格证书。

二、事故发生经过、应急处置及评估情况

（一）事故发生经过

1.事故现场有关情况

事发时该项目正在进行地下室地坪施工。该项目地下室总面积9244.32 ㎡，分为两层，地下一层为车库，地下二层

为设备用房。在项目前期施工中，已完成部分地下室地坪浇筑，剩余地下一层部分区域未完成，计划于11月28日开始浇筑，11月30日完成，由维进建筑公司负责劳务施工。地下室入口位于项目工地入口附近，混凝土搅拌车每日早上5时许，将混凝土运入项目工地内，停在地下室入口附近，直接将混凝土卸载到三轮车上，由三轮车转运到地下室。地下室入口坡道长约33.7m，坡角约9°，坡道距地下室墙体的距离约9m。



事故现场坡道图



事故现场车辆图

2.事故发生经过

11月27日，维进建筑公司现场负责人林某兵联系盛某双（曾在事故项目地下二层从事地坪浇筑施工）到现场进行打扫地面等施工前的准备工作。因混凝土罐车无法进入地下室，林某兵决定采用三轮车转运的方式将混凝土从地面转运至地下一层，并要求盛某双帮忙找两辆三轮车。此后盛某双联系到曾经合作过的胡某发，要求胡某发再找一辆三轮车一起到事故项目转运混凝土，胡某发找到其工友雷某金。

11月28日早上5时许，胡某发、雷某金两人驾驶着各自

的三轮车到达事故项目，与盛某双一起，三人跟随混凝土搅拌车进入工地内，盛某双负责在地下室组织工人进行浇筑，胡某发、雷某金二人负责驾驶三轮车将混凝土从地面转运到地下一层。林某兵与其三人口头约定按照500元/人/天的方式支付报酬。因地下室入口较狭窄，胡某发、雷某金二人轮流进行转运，一车辆重载下坡道，另一车辆在地下室等候，待重载车辆进入地下室后空载车辆再倒上坡道。胡某发、雷某金二人按照上述方式完成了28日、29日的混凝土转运工作。

11月30日16时47分许，雷某金空载车辆在地下一层坡道下方等候时，见胡某发驾驶的重载三轮车从坡道上方快速冲撞到坡道尽头的墙体上，三轮车撞击到墙体后停止，胡某发被从座椅上甩出，胸部撞击到车辆方向盘上致当场晕倒。

（二）事故救援情况

雷某金见胡某发撞车后立即拨打120急救电话。林某兵在附近看到后，第一时间和其他工友将胡某发从车辆上搬到地面，并报告富华建设公司安全员林某峰。120急救人员17时07分到达现场，将胡某发送往武汉市武昌医院进行急救。胡某发经抢救无效，17时39分被宣告临床死亡。武昌医院体格检查显示胡某发“全身未见明显伤口，腹部膨隆”，彩超辅助检查显示“胸腔及腹腔大量液性暗区及血凝块”，诊断“创伤后继发性出血、腹部损伤、胸部损伤、休克”。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，现场工人拨打110、120，胡某发家属赶到医院后于18时21分报警，富华建设公司未第一时间向区自然资源和城乡建设局、区应急管理局报告事故情况。区应急管理局19时38分接事故通报，第一时间联合相关部门、街道赶赴现场进行调查处理，于20时28分报告市应急管理局应急指挥中心。

事故发生后，项目参建单位能够迅速开展救援处置，武昌区政府领导及有关部门、街道接事故信息报告后均第一时间赶赴现场开展调查处理，组织开展事故现场、周边社会秩序管理和舆情管控工作，协调指导相关参建单位开展善后处置。12月1日死者家属与相关参建单位达成赔偿协议。总体来看，事故应急处置平稳有序，未发生不良影响社会事件，但富华建设集团在死者家属报警后，才向区自然资源和城乡建设局、区应急管理局报告事故情况，构成事故信息迟报。

三、事故伤亡及直接经济损失情况

事故造成胡某发死亡，直接经济损失为86.2万元，主要包括：丧葬补助金、亲属抚恤金、死亡赔偿金等共计86万元；急救中心服务费用0.04万元；武汉市武昌医院医疗费用0.16万元。

四、事故原因分析

（一）现场勘查及有关鉴定情况

现场勘查发现，胡某发驾驶的三轮车驾驶室为半封闭型，车辆座椅无安全带，车辆与地下一层入口坡道尽头的墙

体径直相撞，现场无明显刹车和转向痕迹。经向现场目击人员了解情况，胡某发撞车前精神状态无异常。根据《湖北军安司法鉴定中心司法鉴定意见书》，事故三轮车为“时风牌”内燃机驱动三轮车，符合汽车的定义，车辆出厂日期为2021年2月，车辆制动装置、转向装置因事故受损（被水泥覆盖凝固），不具备鉴定条件。经核查，该三轮车未进行登记。

（二）事故原因

综合现场勘查、专业鉴定、调查询问、查看资料以及武汉市武昌医院门（急）诊病历，事故调查组认定造成事故的原因如下：

1.直接原因

胡某发驾驶重载混凝土的三轮车从地下室入口坡道驶入地下室时，未能有效进行制动，三轮车受重力作用快速滑行，撞到坡道尽头的墙体而停止，加之无安全带，胡某发受惯性作用被从座椅上甩出，胸、腹部撞击到车辆方向盘受伤，经救治无效死亡。

2.管理原因

1.维进建筑公司安全生产主体责任不落实。一是未取得建筑业企业资质从事建筑施工活动。经核查，维进建筑公司未取得施工劳务序列建筑业企业资质。二是未建立安全生产责任体系。公司未制定全员安全生产责任制以及安全生产规章制度等相应的机制文件，以保证安全生产责任的落实。三是未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人

员。公司针对承接的劳务施工工程，仅派驻一名不具备安全管理资格的泥工班组长到现场负责，未安排其他管理人员。**四是**未对进场施工机械进行查验。公司雇佣胡某发从事混凝土转运工作，未对胡某发车辆合格证、车辆维修保养等情况进行查验。**五是**未落实建筑工人实名制管理要求。未及时向施工单位项目部报备雇佣胡某发等临时劳务人员情况，致使胡某发等人未录入实名制管理系统、未经项目部组织进行安全教育培训和安全技术交底即上岗。**六是**未落实事故项目内部安全生产管理制度规定。林某兵作为维进建筑公司班组长，与富华建设公司签订有《班组安全责任书》，包括“民工工人不准使用……年龄超过55周岁的老人……”“特殊工种（搅拌、电焊、驾驶员、电工等）必须由专门人员，并经过培训，业务过关”等相关规定，林某兵未落实上述规定要求，未对胡某发年龄、持有驾驶证等情况进行核查。

2.富华建设公司安全管理职责落实不到位。**一是**未对劳务分包单位资质进行审查。富华建设集团与维进建筑公司签订劳务分包合同，合同中注明了维进建筑公司劳务分包资质情况，实际未对有关情况进行核查，且未向项目监理机构进行报审，不能提供分包单位资格报审表。**二是**未严格督促劳务分包单位落实有关合约规定。劳务分包合同约定，维进建筑公司应委派工程师担任项目经理并组建与工程相适应的项目管理班子，实际未督促维进建筑公司严格落实上述要求。**三是**实名制管理不严格。胡某发等人11月28日至11月

30日在工地内从事混凝土转运期间，未录入实名制管理系统，每日早上5时许跟随混凝土搅拌车进行项目工地内，门岗保安人员未对胡某发等人进行登记，未对实名制情况进行核查。**四是**安全生产隐患排查不到位。对运输车辆、驾驶人员等易发生事故的特殊机械、特殊工种重视不够，对运输车辆未上牌的明显安全隐患应发现而未发现，未及时排查发现并消除胡某发无驾驶资格、车辆未进行登记、未纳入实名制管理、未进行安全教育培训即上岗等安全隐患。**五是**生产安全事故应急预案要素不齐全。虽制定了《安全生产事故应急预案》，但缺少应急响应相关内容，未对信息接报、信息处置与研判等信息报告流程进行规定。**六是**迟报事故。未按照有关法规要求，于事故发生后1小时内向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况。

3.天慧咨询公司安全监理职责落实不到位。**一是**未对进场施工作业车辆进行查验，主观上认为胡某发驾驶的三轮车不属于施工机械，未严格落实公司制定的《新建居住项目监理规划》对车辆进行检查相关要求。**二是**现场巡视检查不认真。未及时发现并督促整改劳务分包单位未进行资格报审、未设置安全管理机构或配备专职安全管理人员以及胡某发超龄、无驾驶资格、车辆未进行登记、未纳入实名制管理、未进行安全教育培训即上岗等事故安全隐患。

五、事故处理建议

依据有关法律、法规规定，结合事故调查核实的情况和事故原因分析，事故调查组认定下列生产经营单位和个人对事故发生负有责任，建议处理如下：

（一）建议免予追究责任的事故相关责任人员

胡某发未取得驾驶证驾驶未经登记的车辆从事混凝土转运作业，车辆启动后未检查转向机构及制动器等性能并确认安全，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的事故相关责任单位和人员

1.维进建筑公司安全生产主体责任不落实，对事故发生负有责任，建议由武昌区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定对该公司实施行政处罚。

2.维进建筑公司法定代表人张某华，作为公司主要负责人，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未督促、检查本单位的安全生产工作及时消除生产安全事故隐患，未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，对事故发生负有责任，建议由武昌区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定对其实施行政处罚。

3.富华建设公司项目经理瞿某为，是富华建设公司授权的事故项目施工单位主要负责人，未督促、检查本单位的安全生产工作及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议由武昌区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定对其实施行政处罚。

4.天慧咨询公司总监理工程师刘某，是天慧咨询公司授权的事故项目监理机构主要负责人，未督促、检查本单位的安全生产工作及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议由武昌区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定对其实施行政处罚。

六、有关单位监管存在的问题及处理建议

建议由区纪委监委按照干部管理权限和相关责任追究规定，对负有安全生产监督管理职责的单位进行调查处理。

七、事故整改及防范措施建议

事故相关单位要深刻吸取“11·30”一般车辆伤害事故教训，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，深入排查整改事故暴露出的安全管理问题和薄弱环节，真正防风险、除隐患、遏事故。一是严格分包单位资格审查。严肃认真做好分包单位施工作业资质审核，重点关注易被忽视的工程量较小、临时性的低风险施工作业行为，严格审查外来施工队伍及作业人员资质，确保其施工资质、业务能力与工程要求相适应。二是加强分包单位安全管理。将分包单位安全生产工作纳入统一协调管理，检查督促其履行安全生产主体责任，健全各项安全生产规章制度，完善安全生产管理体系，配足安全管理人员，确保安全生产管理制度的落实。三是加强施工现场车辆运输安全管理。重视场内运输车辆安全管理，尤其是施工队伍自带车辆，严格落实车辆和人员报审管理。加

强对施工运输车辆使用情况的巡查检查，发现存在车辆隐患和使用隐患的，督促用车单位停止使用并落实整改，对不符合要求的车辆立即组织退场。四是加强临时用工安全管理。落实封闭式管理要求，做好进场车辆和人员登记，防范跟车、尾随行为。严格实名制管理要求，加强施工作业人员现场抽查检查，发现未通过实名制通道进出施工现场、未进行安全教育培训和安全技术交底的，立即停止施工作业进行整改，并按照每部管理规定对相关单位、班组进行处理。五是严肃事故信息报告纪律。加强相关法律法规学习，修订完善信息报送制度和流程，严格按照规定时限及时、准确、全面报告事故及现场处置情况，坚决杜绝迟报、瞒报、谎报等行为。

武昌区“11·30”车辆伤害事故调查组

2025 年 4 月